

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2371/2532

นางเพ็ญศรี ศรีมหาโพธิ์ทอง

โจทก์

นายสุเทพ ทองนุ่ม กับพวก

จำเลย

นายสุนารณ ถาวรประดิษฐ์ ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยได้วางเงินในส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ รวมเป็นเงิน 201,268 บาท ไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้วจำเลยไม่พอใจฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 145,054 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินเพียง 51,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา (อันดับ 106)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อ  
ในคำร้อง (อันดับ 125,13)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออก  
จากสารบบความ

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออก  
จากสารบบความ

(ตัน เวทไวย-เสียง ตริวิมล-บุญส่ง วรรณกลาง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |